

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 716/2539

นาย วิชัย เอนกสถาภากิจ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145 (2), มาตรา 287

คำพิพากษาคำสัญญาประนีประนอมยอมความว่าจำเลยยอมชำระเงินให้แก่โจทก์หากไม่ชำระจำเลยยอมโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์นั้นไม่ใช่คำพิพากษาที่แสดงหรือวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าเป็นของโจทก์เมื่อว. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ฟ้องจำเลยฐานผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทและได้ขออายัดที่ดินพิพาทไว้ก่อนที่โจทก์และจำเลยจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันสิทธิของโจทก์กับของว. ใครจะดีกว่ากันจึงยังไม่แน่นอนหากศาลมีคำสั่งตามคำขอของโจทก์ผลแห่งการบังคับคดีย่อมไปกระทบกระเทือนสิทธิของว. ซึ่งมีได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยอันเป็นการไม่ชอบโจทก์จึงขอบังคับคดีให้โอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ยังไม่ได้

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความว่า จำเลยทั้งสองยอมชำระเงินจำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ภายใน 2 เดือน นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หากไม่ชำระจำเลยทั้งสองและนางสาวปิยวรรณ แก่นเรือง ยอมโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 38 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีให้แก่โจทก์ภายใน 10 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดดังกล่าว หากไม่ยอมโอนให้ถือเอาคำพิพากษตามยอมเป็นการแสดงเจตนาแทน ในการจดทะเบียนโอน

ที่ดินจำเลยทั้งสองกับนางสาวปิยวรรณยอมชำระเงินค่าดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการ
โอนจำนวน 450,000 บาท ให้แก่โจทก์และโจทก์ยอมชำระเงินจำนวน 2,000,000
บาท ให้แก่นางสาวปิยวรรณหรือจำเลยทั้งสองภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้จัด
ทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ คดีถึงที่สุด ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยทั้งสองไม่
ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมโจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดิน
ดังกล่าวแก่โจทก์เจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้อ้างว่านายวีระ วรรณประภา ได้
อายัดไว้และได้ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีแพ่งฐานผิดสัญญาจะซื้อขายต่อศาลจังหวัด
นนทบุรี ตามคดีหมายเลขดำที่ 2077/2532 หากโจทก์จะให้ดำเนินการโอนต้องขอให้
ศาลมีคำสั่ง จึงขอให้ศาลมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการไปตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอม

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า โจทก์ขอบังคับคดีให้โอนที่ดิน
พิพาทแก่โจทก์ได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำพิพากษตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความว่า จำเลยทั้งสองยอมชำระเงินให้แก่โจทก์ หากไม่ชำระจำเลยทั้งสองและ
นางสาวปิยวรรณแก่นเรื่อง ยอมโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์นั้นไม่ใช่คำพิพากษาที่
แสดงหรือวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ว่าเป็นของโจทก์เมื่อปรากฏว่านายวีระ วรรณ
ประภา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ฟ้องจำเลยทั้งสองฐานผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดิน
พิพาทและได้ขออายัดที่ดินพิพาทไว้ก่อนที่โจทก์และจำเลยทั้งสองจะทำสัญญา

ประนีประนอมยอมความกัน สิทธิของโจทก์กับของนายวิระใครจะดีกว่ากันจึงยังไม่
แน่นอน หากศาลมีคำสั่งตามคำขอของโจทก์ผลแห่งการบังคับคดีย่อมไปกระทบ
กระเทือนสิทธิของนายวิระ ซึ่งมีได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยอันเป็นการไม่ชอบ
โจทก์จึงขอบังคับคดีให้โอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ยังไม่ได้

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>